

1502050-95.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... da Lei 11.343/06, para o crime de tráfico de drogas, fixo a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.; pena para o crime do artigo 329, CP a pena-base também deve ser fixada no mínimo, ou seja, 2 meses de detenção.

Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 70), aumento a pena do tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e a do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502050-95.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502050-95.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2171193/2021 - 01º D.P. CAMPINAS, 18691333 - 01º D.P. CAMPINAS, 77/21/301 - 01º D.P. CAMPINAS, 2171193 - 01º D.P. CAMPINAS, 2171193 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 77/21/301 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

JORGE LUIS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 329, do CP isso porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24 de junho de 2021 (quinta-feira), por volta das 10 horas, na Rua Dr. Ricardo, 260, Itapura, nesta cidade e comarca, JORGE LUIS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 22/23, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em um maço de cigarro vazio e papel alumínio, pesando 1,56g (um grama e cinquenta e seis decigramas) de massa líquida,

conforme auto de exibição e apreensão à fl. 08 e laudo de constatação provisória às fls. 18/20, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Antecedentes criminais às fls. 59/71.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública pleiteia pela absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade está regularmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 109/111 e demais provas coligidas nos autos. A autoria, do mesmo modo, restou incontestada.

Os policiais civis, ouvidos em juízo, disseram que na ata dos fatos realizavam campanha com objetivo de diligenciar a respeito dos fatos narrados no disque denúncia (fls. 09/11), que apontava para o endereço supramencionado. Quando chegaram à altura do número 260 avistaram o acusado que, após receber determinada quantia em dinheiro, dirigiu-se até uma árvore, pegou um objeto e entregou ao indivíduo. Feita a abordagem o réu resistiu e foi necessário o uso de força moderada para contê-lo. Em revista pessoal com o réu encontraram R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, notas e moedas e, na árvore, acharam 14 porções de crack. As oitivas dos policiais corroboram os fatos descritos na denúncia, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não há nos autos quaisquer motivos válidos para se suspeitar da parcialidade dos militares. Assim, salvo na hipótese de se comprovar animosidades pregressas ou interesse na sentença penal condenatória, os depoimentos dos policiais devem ser revestidos do devido valor probatório, principalmente porque seus atos gozam de presunção de legitimidade e agem em estrito cumprimento do dever legal.

O acusado, em sede policial, disse que é usuário de crack e morador de rua. A droga pertence ao vulgo "Negão", que lhe oferecera uma pedra para vender as demais, o que o fez. Estava alterado no momento em que foi abordado e por isso teria oferecido resistência e lesionado o policial. Trazia consigo cinco pedras e que as demais provavelmente pertenciam a outro traficante.

Em juízo, exercendo sua autodefesa, apresentou versão diversa: disse que era usuário do entorpecente e não havia vendido a droga.

Portanto, seja pelo coerente depoimento dos policiais, seja pela alteração das versões do réu, inegável é a autoria.

No mais, a quantidade de droga e forma de acondicionamento aliadas às circunstâncias da prisão apontam diretamente para o crime do artigo 33, afastando a hipótese de desclassificação para o artigo 28 do mesmo Diploma Normativa. .

É de rigor, também, a condenação pelo crime de desobediência. O acusado confessou em sede policial que em razão do uso do entorpecente estava alterado e entrou em luta corporal com os policiais civis, tendo atingido um dos agentes. Além disto, a prova oral coligida aponta para a conduta do artigo 329, do CP, uma vez que os policiais foram uníssomos ao relatarem que o réu "resistência à prisão" e foi "bastante agressivo".

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigo 59, CP e artigo 42, da Lei 11.343/06, para o crime de tráfico de drogas, fixo a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.; pena para o crime do artigo 329, CP a pena-base também deve ser fixada no mínimo, ou seja, 2 meses de detenção.

Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 70), aumento a pena do tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e a do delito de desobediência para 2 meses e 10 dias de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Em razão da reincidência, para o tráfico, fixo regime de cumprimento inicial fechado, enquanto para o delito de desobediência, semiaberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO JORGE LUIS DE OLIVEIRA como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em valor mínimo-unitário; e artigo 329, do CP à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O réu respondeu à toda instrução processual preso preventivamente. Não há mudanças de fato ou direito que justifiquem eventual liberdade provisória, de forma que MANTENHO a custódia cautelar, conforme artigos 312 e 387, §1º, CPP.

Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA